

الدكتور أحمد السيد عبد الرازق بطور

دكتوراه القانون الجنائي - كلية الحقوق - جامعة القاهرة

الذكاء الاصطناعي كأداة استباقية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود دراسة قانونية - فلسفية في تحولات العدالة الجنائية المعاصرة

» **ملخص**

يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود تحولاً من النماذج الأمنية التفاعلية إلى النماذج الاستباقية والتنبؤية القائمة على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالسلوك الإجرامي. وتبحث الدراسة دور الذكاء الاصطناعي كأداة استباقية في تعزيز فعالية مكافحة هذه الجرائم، مع تحليل الإشكاليات القانونية والفلسفية المرتبطة بالقرارات الخوارزمية وأثرها في ضمانات العدالة الجنائية والحقوق والحريات. وتعتمد الدراسة المنهج التحليلي والمقارن. وتخلص إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز القدرة على كشف الجرائم العابرة للحدود ومنعها، إلا أن الاعتماد غير المنضبط عليه قد يثير مخاطر انتهاك الخصوصية والتحيز الخوارزمي وتراجع الرقابة القضائية. وتوصي الدراسة بوضع إطار قانوني متكامل يضمن شفافية الخوارزميات والإشراف البشري الفعال لتحقيق توازن بين الأمن الاستباقي وحماية الحقوق والحريات.